

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2391 -
2392/2538

นายพรประเสริฐหรือสุธา โชติสุดเสนห์

โจทก์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย กับพวก ฯลฯ

ประเทศไทย กับพวก ฯลฯ

จำเลย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1

ประเทศไทย จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับ จำเลยที่ 1 เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 41,160 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 และให้ชำระเงิน จำนวน 42,440.74 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 ยกฟ้องจำเลยที่ 2 คำขออื่นของโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ให้ยกเสีย จำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 114) จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เมื่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2538 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งวันนี้ ซึ่งพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งแล้ว จึงไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 120) จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2538 และได้รอฟังคำสั่งอยู่เป็นเวลาเกือบ 17 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งว่าไม่ต้องรอฟังคำสั่งเพราะเสนอให้ไม่ทัน ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 จำเลยที่ 1 ได้ติดตามเพื่อทราบคำสั่ง จึงทราบว่าศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถือว่า จำเลยที่ 1 ได้ทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2538 จึงไม่พ้นกำหนดที่จะยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่ง โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์และคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของจำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนไว้พิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2538 ของจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์ แล้วส่งสำนวนไปศาลฎีกา (อันดับ 123)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 2538 ศาลแรงงานกลางสั่งในวันเดียวกันว่า ไม่รับอุทธรณ์ ตามแบบพิมพ์ท้ายอุทธรณ์ซึ่งทนายจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์มีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ทราบคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ ในวันเดียวกันนั้นแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 เพราะพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 2538 ศาลแรงงานกลางสั่งในวันเดียวกันว่า ไม่รับอุทธรณ์ ตามแบบพิมพ์ท้ายอุทธรณ์ซึ่งทนายจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์มีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่า

ทราบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ทราบคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไม่รับ
อุทธรณ์ ในวันเดียวกันนั้นแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของ
จำเลยที่ 1 เพราะพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเณร-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>